

2020年6月1日，某研究所与丁镇丙村就某研究所雨水收集池积水渗漏，造成丙村的溪坑水污染的整改和补偿事宜达成协议，现某研究所已经完成雨水收集池的相关整改并已向丙村支付约定的**25904**元补偿款。

因无法使用溪水用于石蛙养殖，某家庭农场利用循环过滤技术进行小规模石蛙养殖。故请求判令某研究所赔偿某家庭农场石蛙养殖蓄水用水配套工程损失**100793**元、无法养殖石蛙期间损失**300000**元、土地租金损失**23539**元、惩罚性赔偿金**200000**元。

【案件焦点】

1. 某研究所是否污染过其围墙外溪水及该污染是否仍在持续；2. 若存在污染事实，某家庭农场因某研究所行为遭受的损害如何认定。

【法院裁判要旨】

浙江省台州市黄岩区人民法院经审理认为：本案系环境污染责任纠纷，原告某家庭农场需就污染行为存在及污染行为和损害后果之间存在关联性承担初步举证责任，就因侵权产生的损失情况承担主要举证责任。关于损失情况，原告基于污染持续存在，其无法使用蓄水池及溪水，主张土地租金损失、无法养殖石蛙期间的损失以及蓄水池工程的全部损失，但原告并未提供初步证据证实被告的污染行为持续存在，因此，原告基于持续污染行为而主张的相关损害赔偿，法院均不予支持。同时，溪水系原告无偿取用的公共资源，小溪亦位于原告租用土地之外，被告有不得损害生态环境的义务，但无保证溪水可以适用于原告石蛙养殖项目的义务，而原告将公共溪水作为重要的生产资料，亦应承担因环境变化、规划调整、社会活动等对水体水质造成影响的风险，不应将无法取用溪水的责任全部归于被告。此外，原告一直占用所租用的土地，并研究出水循环系统用于石蛙养殖，在此情况下，原告主张全部租地损失并将无法养殖责任全部归于被告，明显不当。综上，原告要求赔偿土地租金损失、无法养殖石蛙期间的损失以及蓄水池工程的全部损失，无事实根据，依法不予支持。关于惩罚性赔偿金。《中华人民共和国民法典》第一千二百三十二条规定，侵权人违反法律规定故意污染环境、破坏生态造成严重后果的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。本案环境污染仅发生一次，被告亦进行了相应整改和补偿，并未造成严重后果，原告诉请要求被告支付惩罚性赔偿，于法无据，不予支持。

浙江省台州市黄岩区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千二百三十二条、《最高人民法院关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条、《最高人民法院关于审理生态环境侵权纠纷案件适用惩罚性赔偿的解释》第八条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：

驳回原告某家庭农场的诉讼请求。

某家庭农场不服一审判决，提起上诉。

浙江省台州市中级人民法院经审理认为：本案的争议焦点为某研究所是否

存在污染环境行为及是否造成某家庭农场的损害。本案系环境污染侵权纠纷,虽然环境侵权行为与损害后果之间的因果关系实行举证责任倒置,但某家庭农场作为被侵权人需就某研究所实施了污染环境行为和造成的自身损害承担举证责任,对侵权人污染环境行为与损害后果之间的关联性承担初步的证明责任。首先,关于2020年5月左右发生的溪水污染事件。根据某研究所与丁镇丙村达成的协议和其自认情况,该次溪水污染事件系因雨水收集池渗漏导致案涉溪水污染。对该次污染行为,因某家庭农场未举证证明其养殖石蛙因此死亡导致的直接损失和蓄水池清洗、消毒等费用,一审法院对该损失未予认定,并无不当。其次,根据黄岩区丁镇人民政府的答复,仅能证明某研究所化粪池污水未接入污水管网,无法证明其存在化粪池渗漏污染环境的情况。某家庭农场关于某研究所化粪池持续泄漏导致案涉溪水污染的主张,因未能提供证据证实,应承担举证不能的后果。最后,因某研究所于2020年5月左右单次的污染事件对案涉溪水所造成的持续污染后果影响有限,且某研究所的雨水收集池已经完成整改,某家庭农场亦未能举证证明某研究所的雨水收集池或化粪池存在持续渗漏污染环境,因此,对某家庭农场认为某研究所持续污染环境导致其无法养殖石蛙的上诉理由,不予支持。

浙江省台州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

一、问题的提出——持续污染与环境修复的矛盾关系

从《最高人民法院关于生态环境侵权民事诉讼证据的若干规定》等法律法规文件中可见,我国对环境侵权案件的举证责任分配设置了特有规则,环境侵权案件的被侵权人需举证证明侵权人实施了污染环境行为,自身受到损害,以及侵权人污染环境行为与自身损害后果之间存在关联性,而污染环境行为与损害后果之间的因果关系则实行举证责任倒置,即侵权人应当就其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任,但是在污染行为结束后,被侵权人仍然主张

侵权行为和侵权后果持续存在的，如何分配污染后果是否消失、环境是否已经修复的举证责任，尚不明确。从常理判断，在被侵权人完成侵权人存在环境污染行为的举证责任时，侵权人若主张污染消失或环境修复，应当由侵权人举证证实。但污染消失或环境修复的反面是污染持续存在，而法律法规将实施污染环境行为和存在污染事实的举证责任又分配给了被侵权人。因此，持续污染与环境修复两项事实存在的紧张矛盾关系容易导致实务中举证责任分配的混乱，笔者希望以此案为例，探讨此类案件举证责任分配规则的适用。

二、不同污染行为和污染结果的举证责任

被侵权人承担污染行为和污染结果存在的初步举证责任，但不同的污染行为和结果，被侵权人承担的具体举证责任应有所区别。区分的依据主要是看污染结果是长期污染还是短期污染。长期污染因其长久释放、持续存在，在自然环境中亦很难被降解，仅依靠环境自我修复，短期内无法完全消弭污染影响。而短期污染往往不会对生态环境造成很大负担，只要污染行为停止，经过自然环境一段时间的自我更新，是能够完全修复污染损害的。结合司法实践，可根据污染行为和结果的不同表现形式，设置不同的举证要求。

（一）持续排污持续污染环境的行为

针对持续排污行为，如化工厂长期直排化工废水，被侵权人在举证证明侵权行为人的污染行为时，应从自身主张的损害发生时间出发举证证明污染行为的持续期间。如主张持续一年的排污行为造成损害，则被侵权人应举证证明该一年里侵权人持续排污。侵权人若主张不承担责任或者减轻责任的，应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形承担举证责任，即对于排污停止、环境修复、不存在因果关系等事由，由侵权人举证证明。

（二）短期排放、污染长期存在的环境污染行为

典型的如核污染废水，即使是单次排放，由于其中含有大量放射性元素，在生态环境中降解也需要很长一段时间，被侵权人即使主张污染持续存在，也不需要特别举证证明，只需证明被侵权人单次或者短期实施了该类环境污染行为，且上述行为与被侵权人的自身损害存在一定关联。与此相对，侵权人当然

需要就污染消失或环境修复情况承担举证责任。

(三) 短期排放、短期污染行为

法官运用生活经验，从污染行为方式、污染物的性质、环境介质的类型、生态因素的特征、时间顺序、空间距离等因素综合判断后，可以推定，只要污染行为不再发生，那么经过一段较短时间的生态自我修复，环境是可以复原的。这类即属于短期污染。在此情形下，侵权人并不必要走严苛的污染损害鉴定、环境修复方案制定、环境修复评估流程，以证实其已经消除了污染影响。

三、本案持续污染与环境修复的举证责任分配

本案中，被告自认系一次酒糟和冷却废水排放渗漏造成小溪污染，原告认为系化粪池溢出造成，故原告提出被告的污染行为持续存在，其实质涵盖两层意思：一是认为被告以作为形式排污导致污染结果；二是认为被告以不作为形式放任污染行为导致污染结果持续而不予修复。从现有举证情况看，原告已完成污染行为短期发生的举证，但未能举证证明污染行为持续发生、短期污染行为导致的污染结果持续存在。而被告已完成污染行为发生后进行设施整改的举证，但未能举证证明污染行为发生后环境已然修复，即污染影响消失。其争议的关键就在于如何分配污染影响持续存在和环境已修复的举证责任。但本案的污染源具有特殊性，无论是酒糟和冷却废水还是化粪池粪水，在自然环境中均具有较快的代谢能力，且污染的环境为活水水体，下雨、水体流动等生态活动均能快速、有效地稀释上述污染，最终消弭污染影响。故本案查证属实的污染行为应系短期污染，此种情况，被告无须特别举证证明环境已修复，而应由原告承担污染持续存在的举证责任。但原告既未举证证明其所主张的化粪池持续渗漏事实，也未证明被告单次污染行为的影响持续存在的事实，故本案由原告承担举证不能的不利后果，判决驳回其诉讼请求。

编写人：浙江省台州市黄岩区人民法院 张心成

企业生产行为产生噪声污染损害赔偿责任的司法认定

——王某诉某科技公司环境污染责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省临沂市中级人民法院(2023)鲁13民终1516号民事判决书

2. 案由：环境污染责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):王某

被告(被上诉人):某科技公司

【基本案情】

王某系某镇某村村民,在本村村外建养殖设施一处,后在该处建设房屋居住。2019年10月25日,某科技公司成立,并在王某东邻建设耐火材料生产车间等。某科技公司未批先建、未验先投,被生态环境局处罚,王某也多次投诉。但在某科技公司申请环境影响评价行政审批时,王某签字同意。2020年10月20日,王某收到某科技公司法定代表人银行转账2万元。同年11月3日,行政审批服务局印发《关于某科技公司年产耐火材料36000吨项目环境影响报告表的批复》。

王某投诉时,生态环境局组织对某科技公司生产产生的噪声进行检测。其中一份检测报告载明:“项目名称:噪声检测 采样日期:2021年4月9日
项目类别:厂界噪声 检测点位:厂界四周 检测项目:噪声 检测频次:昼夜各1次,共4个点位,检测一天 采样方法:GB 12348—2008《工业企业厂

界环境噪声排放标准》 检测结果(分贝) 厂界东昼间54.5 夜间46.5

厂界南 昼间53.8 夜间47.1 厂界西昼间54 夜间47.3 厂界北昼间54.4

夜间47.5”。王某还提交其他委托检测报告作为证据，主张某科技公司的生产行为构成噪声污染。某科技公司辩称并不构成噪声污染，亦提供了多份委托检测报告作为证据，并对是否构成噪声污染申请进行司法鉴定，但法院委托进